



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 במרץ 2025

1842

ג' באדר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (תיקון מס' 5), התשפ"ה-2025 624

הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (תיקון מס' 5), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 7

1. בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011¹ (להלן – החוק העיקרי),

בסעיף 7, בסופו יבוא:

”ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), צבא הגנה לישראל רשאי להמשיך שימוש קיים באסבסט המותקן בכלי טיס פעיל, בתקופות ובתנאים המפורטים להלן:

(1) כלל רכיבי האסבסט בכלי הטיס, למעט רכיבים כאמור בפסקה (4), יוסרו

במועד הראשון שבו מבוצע טיפול תחזוקה המאפשר גישה לאותו רכיב ולא יאוחר

ממועדים אלה:

(א) רכיב המצוי במנוע – עד יום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027);

(ב) רכיב שאינו מצוי במנוע – עד יום ה' בטבת התשצ"א (31 בדצמבר 2030);

ד ב ר י ה ס ב ר

רכיבי האסבסט בכלי הטיס הפעילים בצה"ל. גורמים בכירים בצה"ל אישרו כי לחות הזמנים המוצעים בתיקון המוצע הם הקצרים ביותר הניתנים לביצוע בלא פגיעה בכשירות המבצעית.

כמו כן, במהלך הדיונים התברר כי מוחזקים בידו צה"ל כלי טיס רבים שאינם בשימוש כלל, וקיים חשש להימצאותם של רכיבי אסבסט בכלים אלה. במסגרת הבחינה המקצועית של כלים אלה נמצא כי הסיכון שעלול להיגרם לציבור מכלים אלה, בכפוף לדרישות אחזקה מתאימות, הוא נמוך ביותר. לפיכך מצאו גורמי המשרד כי ניתן לפטור את צה"ל מחובת ההסרה בנוגע לכלים אלה, בכפוף לעמידה בשורה של תנאים.

נוסף על כך, נמצא כי הסרת רכיבי האסבסט בכלי הטיס היא עבודה מכונאית המחייבת כשירות מקצועית ייחודית המצויה אך ורק בידו חיילי צה"ל או עובדי התעשייה האווירית, משיקולי בטיחות. לפיכך מוצע לכלול בתיקון המוצע גם הסדר פטור מחובת הרישוי לפי החוק, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק כך שייוספו לו סעיפים קטנים (ג) עד (ז), כפי שיפורט להלן.

לסעיף קטן (ג) המוצע

מוצע לקבוע כי רכיבי האסבסט המותקנים במנועים בכלי טיס פעילים יוסרו עד יום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027), ורכיבים שאינם במנועים יוסרו עד יום ה' בטבת התשצ"א (31 בדצמבר 2030). יצוין כי על פי הדיווחים שהתקבלו מחיל האוויר, מרבית הרכיבים בכלי הטיס (כ-80%) כבר הוסרו נכון לעת הזאת. על פי הנתונים שנמסרו למשרד, גובשה תוכנית תחזוקה מפורטת הקובעת לחות זמנים שיאפשרו את הסרת רכיבי האסבסט במועדים שנקבעו בתיקון המוצע.

כללי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן – החוק), הציב מטרה שאפתנית לקידום ההגנה על הציבור מפני חשיפה לאסבסט, וכלל שורה של חובות להסרה יוזמה של אסבסט בשימושים שונים, ובהם בתעשייה, במבני ציבור ובצה"ל.

בסעיפים 5 ו-6 לחוק נקבע כי בעלים של מיתקן תעשייתי ושל מבנה ציבורי מקורה נדרשים למפות שימוש קיים באסבסט פריך במיתקנים ובמבנים ולהסיר את האסבסט בתוך 10 שנים מיום התחילה, קרי עד יום כ"ו באב התשפ"א (4 באוגוסט 2021). בסעיף 7 לחוק נקבעה חובה לגבי צה"ל להפסיק את השימוש הקיים באסבסט בציוד ובכלי רכב שבשימוש בתוך 7 שנים מיום התחילה, קרי עד יום כ"ג באב התשע"ח (4 באוגוסט 2018). בסעיף 7(ב) נקבע חריג לגבי כלי רכב וציוד במעמד חירום, כך שלגביהם חובת ההסרה אינה מתייחסת לתאריך מסוים, אלא צריכה להתבצע בעת ביצוע טיפול תחזוקה ברכיבים המותקנים בהם, שיש בהם אסבסט.

בראשית שנת 2018 הודיע צה"ל למשרד להגנת הסביבה (להלן – המשרד) כי הוא לא יעמוד בחובת ההסרה שנקבעה בחוק, ובהמשך ביקש לתקן את החוק באופן שיינתן פרק זמן נוסף להסרת רכיבי אסבסט בכלי טיס. במהלך התקופה שלאחר פנייה זו התקיים שיח בין המשרד לבין צה"ל ומערכת הביטחון כדי להביא לפתרון מעשי במצב שנוצר. יובהר כי בשל הפרת הוראות סעיף 7 לחוק הטילה מינהלת רישוי אסבסט במשרד עיצום כספי על צה"ל במאי 2019.

לאחר שהוברר כי כמות רכיבי האסבסט שטרם הוסרו בחיל האוויר היא ניכרת, ותיקון ההפרה באופן מידי אינו מעשי ועלול לפגוע בכשירות המבצעית של חיל האוויר ולסכן את ביטחון המדינה, גובש התיקון המוצע לחוק, המאפשר דחייה משמעותית בלוחות הזמנים לצורך הסרת

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 694; התשפ"ה, עמ' 179.

(2) עבודת ההסרה של רכיבי האסבסט כאמור בפסקה (1) מבוצעת על פי תוכנית תחזוקה שהוגשה למנהל על ידי הגורם המוסמך, ואושרה על ידי המנהל (בסעיף זה – תוכנית התחזוקה);

(3) רכיבי אסבסט שהתגלו בכלי טיס פעיל לאחר הגשת תוכנית התחזוקה, ושאינם מנויים בה – יוסרו מייד עם גילויים ולא יאוחר מ־90 ימים מיום שהתגלו; ואולם שר הביטחון, בהסכמת השר להגנת הסביבה, רשאי להאריך את התקופה האמורה אם נוכח כי הסרת הרכיבים בתוך אותה תקופה עלולה להביא לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה; הורו השרים כאמור, יעדכן הגורם המוסמך את תוכנית התחזוקה ויעבירה לאישור המנהל;

(4) צבא הגנה לישראל רשאי להמשיך שימוש קיים ברכיבי אסבסט המותקנים בכלי טיס, ובלבד שהמנהל שוכנע, על יסוד חוות דעתו של הגורם המוסמך, כי אותם רכיבים מצויים במכלול סגור ואינם מיועדים לתחזוקה, וכי הסרתם עלולה לפגוע במבנה כלי הטיס או במרכיביו; לעניין זה, "מכלול סגור" – יחידה סגורה הכוללת רכיבים שונים שאינה ניתנת לפתיחה ולסגירה מחדש, כך שפתיחתה מביאה לפירוק באופן בלתי הפיך;

(5) הגורם המוסמך ידווח למנהל, אחת לרבעון (בסעיף זה – דוח רבעוני) ובתום כל שנה (בסעיף זה – דוח שנתי), על כל אלה:

(א) בדוח רבעוני – ביצוע תוכנית התחזוקה, שיעור יחסי של הרכיבים שהוסרו וכל חריגה או תקלה שהתגלו במהלך הרבעון, ובכלל זה פעולות נוספות להסרת רכיבי אסבסט בהתאם להוראות פסקה (3);

(ב) בדוח שנתי – מידת העמידה ביעדי תוכנית התחזוקה בפירוט סוג הרכיבים וכמותם, וכן נתוני הרישום כאמור בסעיף קטן (ד)(2);

(6) דוח שנתי ודוח רבעוני יוגשו למנהל במתכונת שהורה, בתוך חודש מתום הרבעון, או השנה, לפי העניין;

(7) צבא הגנה לישראל יפעל לפי הוראות המנהל לעניין דיווח, ניטור, שילוט וסימון כל עוד רכיבי האסבסט מותקנים בכלי הטיס, ויבצע את עבודות ההסרה לפי סעיף זה בהתאם להיתר עבודת אסבסט.

ד ב ר י ה ס ב ר

במרכיביו ועל כן אינם נכללים בטיפול תחזוקה כלל. לפיכך מוצע כי חובת ההסרה לא תחול על רכיבים אלה. יובהר כי הפטור מותנה בכך שלגבי כל סוג רכיב מעין זה תינתן חוות דעתו של הגורם המוסמך בצה"ל לגבי התקיימות התנאים באופן שיניח את דעתו של המנהל.

בפסקאות (5) ו־(6) מוצע, לצורך הבטחת הבקרה הנדרשת על יישום תוכנית התחזוקה, ולנוכח לקחי העבר, כי הגורם המוסמך בצה"ל ימסור דיווח רבעוני ודיווח שנתי לעניין עמידה בתוכנית ההסרה. כמו כן מוצע להבהיר בפסקה (7), את חובת צה"ל לקיים את הוראות המנהל במכלול ההיבטים הנדרשים.

פסקה (2) המוצעת מבהירה את חובת צה"ל לעמוד בתוכנית התחזוקה המאושרת על ידי המנהל.

פסקה (3) המוצעת מבהירה כי אם יתגלו רכיבי אסבסט נוספים בעתיד, תחול על צה"ל החובה להסירם לאלתר ולא יאוחר מ־90 ימים לאחר שהתגלו, אלא אם כן העמידה בדרישה זו תגרום לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה. במקרה כזה יוכל שר הביטחון, בהסכמת השר להגנת הסביבה, לתת ארכה להסרת הרכיבים. הסדר דומה קיים בסעיף 49 לחוק, לעניין צו מינהלי בעניין אסבסט.

פסקה (4) המוצעת עוסקת ברכיבי אסבסט "כלואים". מדובר ברכיבים שהסרתם עלולה לפגוע בכלי הטיס או

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), צבא הגנה לישראל רשאי להמשיך שימוש קיים ברכיבי אסבסט המותקנים בכלי טיס שהוצא משירות פעיל, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) כלי הטיס מאוחסן באתר ייעודי מגודר הנושא שילוט אזהרה, והגורם המוסמך מסר למנהל דיווח בדבר מיקום כלי הטיס ואופן אחסנתו;

(2) מתבצע רישום מפורט על אודות כמות כלי הטיס המאוחסנים כאמור בפסקה (1), לרבות כניסה והוצאה של כלי טיס מהאתר;

(3) מתקיימות הוראות המנהל לעניין דיווח, ניטור, אחסנה, שילוט וסימון;

(4) במקרה של הוצאת כלי טיס מהאתר הייעודי לכל מטרה שהיא ובכלל זה מסירתו לגורם אחר, יוסרו רכיבי האסבסט בהתאם להיתר עבודת אסבסט ולהוראות המנהל, טרם הוצאת כלי הטיס, אלא אם כן ניתן אישור המנהל מראש ובכתב להימנע מהסרת הרכיבים.

(ה) על אף האמור בסעיף 14, צבא הגנה לישראל רשאי לבצע עבודת הסרה של רכיבי אסבסט כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בידי עובדיו, או בידי עובדי התעשייה האווירית לישראל בע"מ (בסעיף זה – עובדי תע"א), אף אם אין בידו או בידי העובדים האמורים רישיון קבלן אסבסט, ובלבד שהעבודה תבוצע בהתאם להוראות סעיף קטן (ו) ולאחר שהמנהל שוכנע, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, כי מתקיים אחד מאלה:

(1) שיעור שחרור הסיבים בביצוע העבודה נמוך מרמת החשיפה המותרת לפי דין לעובד חשוף לאסבסט, ובלבד שהוגשה למנהל חוות דעת של קצין הרפואה הראשי בצבא הגנה לישראל לעניין זה;

(2) לשם ביצוע העבודה נדרשת מיומנות טכנית או מיומנות בתחום המכונאות שקיימת רק בידי עובדי צבא הגנה לישראל או עובדי תע"א שהם בעלי הכשרה ייעודית ומופקדים על תחזוקת כלי הטיס, ובלבד שהוגשה למנהל חוות דעת של קצין בדרגת אלוף משנה לפחות לעניין זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיפים קטנים (ה) עד (ז) המוצעים

מוצע לקבוע פטור מהחובה לבצע את עבודות הסרת האסבסט בכלי הטיס בידי קבלן אסבסט. החובה לבצע עבודות אסבסט באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים קבועה בסעיף 14 לחוק, ואולם בסעיף 14(ב)(2) נקבע כי השר רשאי לפטור סוגי עבודות מחובה זו, בהתחשב בטיב העבודה, במורכבותה ובמידת הסיכון לציבור ולסביבה הכרוכה בביצועה. מכוחו של סעיף זה ניתן להצה"ל פטור מרישיון קבלן אסבסט פריך בביצוע עבודות אסבסט מסוימות, במסגרת תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומחיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א–2011. עבודות ההסרה המתחייבות לפי התיקון המוצע אינן פטורות מחובות רישוי לפי תקנות אלה.

יובהר כי במסגרת הפטור יוכלו העבודות להסרת רכיבי האסבסט להתבצע על ידי אזרחים עובדי צה"ל וחילים בשירות קבע, או בידי עובדי התעשייה האווירית, וזאת בשל ההכרח כי טיפול בכלי הטיס יהיה בידי מכונאים בעלי מומחיות לכך. יובהר כי פטור זה, אין משמעותו פטור מהחובה לקבל היתר עבודת אסבסט ולפעול על פי כלל הסטנדרטים המקצועיים הנדרשים. כמו כן, אין מדובר

לסעיף קטן (ד) המוצע

מוצע לפטור את צה"ל מהסרה של רכיבי אסבסט בכלי טיס שהוצאו משימוש פעיל. כפי שהתברר, קיימים עשרות כלי טיס שהוצאו משימוש פעיל המוחזקים בידי צה"ל. קיימת אפשרות סבירה כי בחלק מכלי הטיס קיימים רכיבי אסבסט, אך קיים קושי מעשי לבצע את הבדיקה של כלל הרכיבים בכל כלי הטיס. בבדיקה שנערכה על ידי המשרד נמצא כי החשש לסיכון לציבור ולסביבה מרכיבי אסבסט בכלי טיס אלה, אם הם קיימים, הוא קטן. זאת בהנחה שהכלים מוחזקים באופן שבו אין חשש למגע עם הרכיבים. לפיכך מוצע כי צה"ל יהיה פטור מהסרת רכיבי האסבסט מכלי טיס אלה, כל עוד כלי הטיס מוחזקים באתר ייעודי שמוצב לגביו שילוט אזהרה, ומתקיימת בקרה לגבי אופן ההחזקה.

בפסקה (4) מוצע לקבוע כי במקרה של הוצאת כלי טיס מהאתר הייעודי לכל מטרה שהיא ובכלל זה מסירתו לגורם אחר, יוסרו רכיבי האסבסט בהתאם להיתר עבודת אסבסט ולהוראות המנהל, טרם הוצאת כלי הטיס, אלא אם כן ניתן אישור המנהל מראש ובכתב להימנע מהסרת הרכיבים.

(1) עבודת הסרה של רכיבי אסבסט כאמור בסעיף קטן (ה) תבוצע על פי כל אלה:

- (1) העבודה תבוצע בפיקוח של מפקח אסבסט פריך, ולעניין עבודות אסבסט בסיכון גבוה – יהיה המפקח האמור נוכח בכל עת שבה מבוצעת עבודה כאמור;
- (2) בעבודות יועסק עובד אשר השתתף בקורס הכשרה כאמור בסעיף 17(ב)(1)(ג) ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה כאמור באותו סעיף;
- (3) הוראות סעיף 39 יחולו על צבא הגנה לישראל, על התעשייה האווירית ועל עובד מטעמם כאמור בפסקה (2) כאילו היו קבלן אסבסט ועובד אחראי של קבלן אסבסט.

(ז) בסעיף זה –

- ”הגורם המוסמך”, לעניין צבא הגנה לישראל – הגורם הבכיר המוסמך לעניין ביצוע הוראות חוק זה בצבא הגנה לישראל, שהוא קצין בדרגת אלוף לפחות;
- ”עובד” – המשרת בצבא הגנה לישראל או עובד בשירותו, למעט חייל בשירות חובה, כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ”ה-1985²;
- ”רבעון” – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.”

תיקון סעיף 54

2. בסעיף 54 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), במקום ”סעיף 7” יבוא ”סעיף 7(א) ו-7(ב)”;

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

”(2א) לא מקיים את התנאים הדרושים להמשך שימוש קיים באסבסט המותקן בכלי טיס או לא פועל לפי הוראות המנהל בקשר אליו, בניגוד להוראות סעיף 7(ג) ו-7(ד);”

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (1) יבוא:

”(א1) מבצע עבודת הסרה של רכיבי אסבסט המותקנים בכלי טיס כאמור בסעיף 7(ג) ו-7(ד), בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 14(א), וכן שלא בהתאם לחובות ולתנאים החלים על ביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 7(ה) ו-7(ו);”

ד ב ר י ה ס ב ר

חדשים ליחיד וכפל הסכום לתאגיד, כאמור בסעיף 54(ב) לחוק. עם זאת, ביחס להפרה של הוראות סעיף 7(ה) ו-7(ו) הקובע הוראות ותנאים לאופן ביצוע עבודת הסרה של אסבסט המותקן בכלי טיס, כאשר העבודה נעשית בלא רישיון, מוצע לקבוע רף ענישה גבוה יותר, המותאם לרף הענישה הקבוע כיום בחוק ביחס לעבודת אסבסט הנעשית בלא רישיון, או שלא בהתאם לתנאים ולחובות החלים על ביצוע אותה עבודה כאשר היא פטורה מרישיון. בהתאם, מוצע לקבוע כי הפרת סעיף 7(ה) ו-7(ו) דינה מאסר שנתיים או קנס בסכום של כ-440 אלף שקלים חדשים ליחיד וכפל הסכום לתאגיד, כאמור בסעיף 54(ג) לחוק.

בפטור מהחובה לבצע את העבודה בפיקוחו של מפקח אסבסט פריך בעל רישיון, שאינו עובד צה”ל.

סעיף 2 לנוכח התיקון המוצע לסעיף 7 לחוק, נדרש תיקון לנוסח סעיף 54 לחוק, שעניינו קביעת עבירה על הפרת הוראות סעיף 7, באופן שיתאים את נוסח סעיף העבירה לנוסח סעיף 7 המוצע.

מוצע לקבוע כי ההפרה של סעיף 7(ג) ו-7(ד) לחוק, שעניינה אי-קיום התנאים להמשך שימוש קיים באסבסט המותקן בכלי טיס או אי-קיום הוראות המנהל בעניין זה, דינה מאסר שנה או קנס בסכום של כ-220 אלף שקלים

² ס”ח התשמ”ה, עמ’ 142.

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיף 7(א) ו־7(ב)";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(א2) לא קיים את התנאים הדרושים להמשך שימוש קיים באסבסט המותקן בכלי טיס, בניגוד להוראות סעיף 7(ג) ו־7(ד), או להוראות המנהל כאמור באותו סעיף";

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) ביצע עבודת הסרה של רכיבי אסבסט המותקנים בכלי טיס כאמור בסעיף 7(ג) ו־7(ד), בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 14(א), וכן שלא בהתאם לחובות ולתנאים החלים על ביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 7(ה) ו־7(ו)";

ד ב ר י ה ס ב ר

קיים באסבסט המותקן בכלי טיס או אי־קיום הוראות המנהל בקשר אליו, לבין ההפרה של הוראות סעיף 7(ה) ו־7(ו) שעניינה ביצוע עבודת הסרת אסבסט מכלי טיס בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאים ולחובות החלים על ביצוע ההסרה, הנחשבת הפרה חמורה יותר ולפיכך מאפשרת הטלת עיצום כספי בסכום גבוה יותר.

סעיף 3 במקביל לתיקון המוצע לסעיף 54 לחוק, נדרש תיקון לנוסח סעיף 58 לחוק שעניינו קביעת הטלת עיצום כספי על הפרת הוראות סעיף 7, באופן שיתאים את נוסח סעיף ההפרה לנוסח סעיף 7 המוצע. גם בתיקון זה מוצע להפריד בין ההפרה של הוראות סעיף 7(ג) ו־7(ד) שעניינה כאמור אי־קיום התנאים להמשך שימוש

